PRIVATRECHT UND ÖFFENTLICHES RECHT

	Privatrecht	Öffentliches Recht
Verhältnis	Gleichordnung (Bürger – Bürger)	Über- und Unterordnung (Staat – Bürger)
Beispiel	Fahrrad kaufen, Wohnung mieten	Bußgeld, Steuern
Gesetze	BGB, HGB, Arbeitsrecht	GG, Steuer-, Straf-, Verwaltungsrecht

Entscheidend ist die Rolle des Staates: Stadt kauft Papier → Privatrecht (§ 433). Stadt verlangt Hundesteuer → öffentliches Recht.

Materielles Recht = wer hat welchen Anspruch (BGB). **Formelles Recht** = wie setzt man ihn durch (ZPO).

DIE FÜNF BÜCHER DES BGB

Buch	§§	Inhalt
1 Allgemeiner Teil	1–240	Personen, Sachen, WE, Vertrag, Anfechtung, Vertretung, Fristen, Verjährung
2 Schuldrecht	241–853	AT §§ 241–432, BT §§ 433–853
3 Sachenrecht	854–1296	Besitz, Eigentum, Pfandrechte
4 Familienrecht	1297–1921	Ehe, Verwandtschaft, Sorge
5 Erbrecht	1922–2385	Vermögen nach dem Tod

Prüfungsstoff: Buch 1 und Schuldrecht AT (§§ 241–432).

RECHTSFÄHIGKEIT UND HANDLUNGSFÄHIGKEIT

- **Rechtsfähigkeit:** Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Beginn mit Vollendung der Geburt (§ 1).
- **Geschäftsfähigkeit:** selbst wirksam Verträge schließen. Voll ab 18 (§ 2).
- **Deliktsfähigkeit:** für zugefügte Schäden verantwortlich sein.

Alter	Geschäftsfähigkeit	Deliktsfähigkeit
unter 7	geschäftsunfähig (§ 104 Nr. 1)	nie (§ 828 I)
7 bis 17	beschränkt	mit nötiger Einsicht (§ 828 III); Straßenverkehr nicht vor 10 (§ 828 II)
ab 18	voll (§ 2)	voll

PERSONEN

- **Natürliche Personen:** alle Menschen.
- **Juristische Personen:** anerkannte Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, handeln durch Organe. Öffentlich-rechtlich: Bund, Länder, Gemeinden, Universitäten, IHK. Privatrechtlich: e. V. (§§ 21 ff.), Stiftung (§§ 80 ff.), AG, GmbH.

VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER

- **Verbraucher (§ 13):** natürliche Person, Zweck überwiegend weder gewerblich noch selbständig beruflich.
- **Unternehmer (§ 14):** natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, handelt in Ausübung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Tätigkeit.

Bestimmung **pro Geschäft**, nach dem überwiegenden Zweck. Arbeitnehmer sind beim Einkauf Verbraucher.

Verbraucherschutz u. a.: § 241a, Widerruf bei Online-Käufen, §§ 327 ff., § 286 III.

SACHEN

Sache (§ 90): körperlicher Gegenstand. Unkörperlich sind Rechte und geistige Werke. Tiere sind keine Sachen, werden aber wie Sachen behandelt (§ 90a).

Begriff	Bedeutung	Beispiel
vertretbar, § 91	nach Zahl, Maß, Gewicht bestimmt, austauschbar	Geld, 10 kg Mehl
nicht vertretbar	individuell	gebrauchtes Fahrrad, Gemälde
verbrauchbar, § 92	Gebrauch = Verbrauch oder Weiterverkauf	Lebensmittel, Benzin, Geld
beweglich	kein Grundstück	Auto, Laptop
unbeweglich, §§ 94–96	Grundstück mit wesentlichen Bestandteilen	Grundstück samt Haus

Test vertretbar: Wäre dir ein anderes Exemplar derselben Sorte egal?

TYPISCHE FEHLER

- Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit verwechseln: Ein Baby ist rechtsfähig, aber geschäftsunfähig.
- Staat immer dem öffentlichen Recht zuordnen, auch beim Einkauf.
- GmbH als Verbraucher einordnen. Verbraucher kann nur ein Mensch sein.
- Verbraucherrolle an der Person statt am Zweck des Geschäfts festmachen.
- Arbeitnehmer wegen beruflichen Zwecks als Unternehmer einordnen.
- Haus als eigene Sache behandeln. Es ist wesentlicher Bestandteil des Grundstücks (§ 94).
- Besonderen Teil des Schuldrechts mit § 432 beginnen lassen. Richtig: § 433.
- GmbH und Gesellschafter verwechseln: Eigentümerin ist die GmbH.